

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3528/2543

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นาง รัชณี แซ่ตั้งหรืออุดรสะอาด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 201 (เดิม)

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

โจทก์ฟ้องขอศาลพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเพราะเหตุโจทก์ขาดนัดพิจารณาเนื่องจากโจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดเวลาซึ่งโจทก์ได้ทราบนัดโดยชอบแล้ว และจำเลยแถลงไม่ตั้งใจที่จะดำเนินคดีต่อไป กรณีนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 วรรคหนึ่ง(เดิม) ประกอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153บัญญัติห้ามมิให้โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง เช่นว่านี้ หรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ การที่โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นนำคดีที่ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีไปแล้วกลับมาทำการพิจารณาต่อไป เป็นการขอให้พิจารณาคดีใหม่นั้นเอง จึงต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายศาลชั้นต้นนัดพิจารณาวันที่ 13 พฤษภาคม 2542 เวลา 9 นาฬิกาถึงวันนัดโจทก์ไม่มาศาล ส่วนจำเลยมาศาลและ

แถลงว่าไม่ติดใจดำเนินคดีต่อไป ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่า โจทก์ขาดนัดพิจารณาให้
จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ

โจทก์ยื่นคำร้องว่า ในวันนัดทนายโจทก์มอบฉันทะให้เสมียนทนายนำคำร้องขอ
เลื่อนคดีมาเสนอศาล แต่ขณะที่เสมียนทนายโจทก์ขับรถจักรยานยนต์มาศาลเกิด
อุบัติเหตุรถล้มตกลงข้างทางเป็นเหตุให้เสมียนทนายโจทก์เดินทางมาถึงศาลเวลา
10.40 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีแล้ว โจทก์ไม่
จงใจขาดนัดพิจารณา ขอให้ศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าศาลชั้นต้นนัด
พิจารณาวันที่ 13 พฤษภาคม 2542 เวลา 9 นาฬิกาโดยทนายโจทก์ลงชื่อทราบนัดไว้
แล้ว ถึงวันนัดจำเลยมาศาล โจทก์และทนายโจทก์ไม่มา ศาลชั้นต้นรออยู่จนถึงเวลา
10.25 นาฬิกาจึงมีคำสั่งว่า โจทก์ขาดนัดพิจารณา ให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบ
ความ มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์ขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้
หรือไม่ เห็นว่า ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีเพราะเหตุโจทก์ขาดนัดพิจารณาเนื่องจากโจทก์
ไม่มาศาลตามกำหนดเวลาซึ่งโจทก์ได้ทราบนัดโดยชอบแล้ว และจำเลยแถลงไม่
ติดใจที่จะดำเนินคดีต่อไป กรณีนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 201
วรรคหนึ่ง (เดิม) ประกอบพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 153 บัญญัติ
ห้ามมิให้โจทก์อุทธรณ์คำสั่งเช่นว่านี้หรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ การที่โจทก์ยื่น

คำร้องขอให้ศาลชั้นต้นนำคดีที่ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีไปแล้วกลับมาทำการพิจารณา
ต่อไปเป็นการขอให้พิจารณาคดีใหม่นั้นเอง จึงต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว

พิพากษายืน

(พีรพล จันทรสว่าง-จำลอง สุขศิริ-วัฒนชัย โชติชูตระกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>